东莞清溪“7·5”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）涉事车辆及相关单位（人员）概况.....1
（二）事故发生单位及有关单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因和性质.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....6
（三）其他可能因素排除.....7
四、有关监管部门履职情况.....7
（一）东莞市公安局交通警察支队清溪大队.....7
（二）东莞市交通运输局清溪分局.....8
（三）深圳市交通运输局龙岗管理局.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）已被司法机关采取强制措施人员.....9
（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议.....9
（三）其他处理建议.....10
六、事故主要教训.....11
七、事故防范和整改措施.....11

2024年7月5日17时05分许，在广东省东莞市清溪镇清渔路现代纸品厂路段发生一起货车与自行车碰撞的一般道路交通事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约为人民币120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年7月10日，东莞市人民政府依法成立了由清溪镇党委副书记林海鹏为组长，清溪镇公安分局交警大队、交通运输分局、应急管理分局、总工会等相关单位人员组成的东莞清溪“7·5”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请广东省深圳市龙岗区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞清溪“7·5”一般道路交通事故是一起因重型厢式货车驾驶员驾驶载物超过核定载质量的机动车上路行驶时，对路面情况注意不够，没有按照操作规范安全、文明驾驶从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆及相关单位（人员）概况

1. **涉事重型厢式货车**：粤BAS893号重型厢式货车[1]，品牌型号：乘龙牌/LZ5250XXYRCMA，使用性质：货运，登记注册日期：2015年2月6日，发证日期：2015年2月7日，登记所有人：深圳市源顺通投资发展有限公司（以下简称为“源顺通公司”）[2]，登记住所：广东省深圳市龙岗区。该车核定载人数3人，事发时实载1人，总质量：25000kg，核定载质量为：16490kg，该车辆未取得《中华人民共和国道路运输证》。经查，该车无历史事故记录，近三年有6条非现场违法信息记录。事发时该车上有卷筒纸[3]。

涉事货车驾驶员：张剑辉，男，汉族，1979年10月13日出生，住址：广东省紫金县，持B2型机动车驾驶证（初次领证日期：2010年5月10日，有效期至2026年5月10日），符合驾驶重型厢式货车条件。经查，张剑辉无道路交通事故记录，近3年，共有7条交通违法，均已处理。

经查，张剑辉于2018年5月购入涉事货车，此时该车辆已挂靠在源顺通公司名下，后该车辆未变更车辆所有人。张剑辉未

[1] 该车投保（机动车交通事故责任强制保险）保险公司：北部湾财产保险股份有限公司，保险期间自2024年2月25日至2025年2月25日止；该车投保（机动车辆商业险）保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，保险期间自2024年3月24日至2025年3月23日止，险种：第三者责任险：1000000元，车上司机责任险：50000元，车上乘客责任险：50000元。

[2] 深圳市源顺通投资发展有限公司，成立时间为2013年7月15日，统一社会信用代码：91440300073352672U，类型：有限责任公司，法定代表人：赖金英，住所：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区紫苑街66号201，经营范围：投资兴办实业；二手车交易；国内货运代理；国内贸易，注册资本：3万元，该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，核发机关：深圳市交通运输局，发证日期：2021年6月15日，证件有效期至2025年6月14日，经营范围：普通货运。

[3] 经调查，2020年8月，东莞市清溪溢铭货物运输服务部与东莞现代纸品印刷有限公司签订货物运输合同，承包东莞现代纸品印刷有限公司的运输业务。2022年6月，东莞市清溪溢铭货物运输服务部与涉事司机张剑辉签订租车运输合同，由涉事司机张剑辉自行使用自有车辆为其运输货物。工作地点在东莞现代纸品印刷有限公司，事发当天是由东莞现代纸品印刷有限公司原料仓主管李福平电话通知涉事司机张剑辉到东莞现代纸品印刷有限公司分厂装卷筒纸，把卷筒纸拉到东莞现代纸品印刷有限公司总厂，两厂路程约800米。事发时，该车实载26140KG，超载1140KG，超载4.56%。

与源顺通公司签订挂靠合同或协议，挂靠费在每年2月份与保险费一并通过银行转账到源顺通公司袁思文名下。2022年6月15日，东莞市清溪溢铭货物运输服务部[4]与张剑辉签订了租车运输合同（合同期限从2022年6月15日至2026年6月14日），租用涉事货车进行货物运输，该车辆由张剑辉自行负责运输，在此期间只负责运输东莞现代纸品印刷有限公司[5]的货物。由东莞清溪溢铭货物运输服务部按每月人民币1万元向张剑辉支付运费，每程货物限载12吨，超出部分按照每吨人民币25元补贴油费，以现金的形式结算。

2.自行车驾驶员：杨淑芳，1970年2月9日出生，住址：重庆市长寿区。

（二）事故发生单位及有关单位安全管理情况

1.经查，源顺通公司有建立安全生产责任管理制度，安全教育培训制度、安全会议制度。但缺少安全生产管理领导小组架构，未按规定对从业人员进行培训教育，未建立培训教育档案，未进行教育培训考核，未对车辆开展隐患排查治理，未建立隐患排查治理台账。未对涉事车辆驾驶员张剑辉进行安全教育培训，未对涉事车辆开展隐患排查。

[4] 东莞市清溪溢铭货物运输服务部，成立时间为2020年8月4日，统一社会信用代码：92441900MA553AMX4N，类型：个体工商户，经营者：叶通全，住所：广东省东莞市清溪镇鹿城东路1号1199室，经营范围：道路普通货运。

[5] 东莞现代纸品印刷有限公司，成立时间为2011年6月29日，统一社会信用代码：91441900577868816A，类型：有限责任公司（港澳台法人独资），法定代表人：惠爱东，住所：东莞市清溪镇银湖工业区，经营范围：生产和销售纸制品及塑胶类制品；包装装潢印刷品印刷；产品组装服务；包装设计；纸制品结构设计；平面设计；印刷技术服务；检验检测服务；机器设备租赁。注册资本：2000万（香港元）。

2. 东莞市清溪溢铭货物运输服务部，未建立安全生产责任管理制度、安全教育培训制度、安全会议制度，未建立培训教育档案，未进行教育培训考核，未建立事故隐患排查治理制度，未对车辆开展隐患排查治理，未建立隐患排查治理台账，为无证照或者证照不全者提供配载、代理服务。

3. 东莞现代纸品印刷有限公司，有建立安全生产责任管理制度，安全教育培训制度、安全会议制度。按规定对从业人员进行培训教育，建立培训教育档案，对从业人员进行教育培训考核，有定期开展隐患排查治理，建立隐患排查治理台账。但东莞现代纸品印刷有限公司对承包本公司运输业务的承包方的安全生产工作未能进行有效的统一协调管理，未对承包方的安全生产工作定期进行安全检查，未及时发现承包方载货超载情况并督促整改。

（三）事故发生经过

2024 年 7 月 5 日 17 时 05 分许，张剑辉驾驶粤 BAS893 号重型厢式货车，从东莞市清溪镇鹿湖西路南二街往清渔路右转后再右转进入东莞市清溪镇清渔路现代纸品厂门口路段，与从清溪镇渔樑围往清凤路直行由杨淑芳驾驶的自行车发生碰撞，造成杨淑芳受伤送清溪医院抢救及车辆损坏的道路交通事故。

（四）事故现场情况

1. 天气情况。事故当日为晴天。视线良好。

2. 道路情况。事故现场为双向四车道的道路，水泥路面，中间有双黄实线分隔分开，两侧有绿化带，现场光线良好，该路段

无限速标志。

（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况

本事故造成杨淑芳1人死亡，事故直接经济损失约为人民币120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月5日17时12分许，清溪交警大队接电话报警，清溪公安分局交警大队长魏岳宏、交警大队值班领导陈建华副大队长马上带领值班民警袁坚成赶赴现场处置并开展调查取证工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024年7月5日17时08分许，清溪医院接到东莞市“120”接警中心派救护车指令，17时09分，清溪医院救护车出车，17时16分，医护人员到达现场对伤员进行救治，17时23分，清溪公安分局交警大队长魏岳宏、交警大队值班领导陈建华副大队长带领值班民警袁坚成到达现场事故现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

2024年7月5日21时04分许，伤者杨淑芬经清溪医院抢救无效死亡。事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死伤员身份，联系死伤员家属，全力做好死伤员家属安抚工作。事故各项善后工作平稳有序开展。

2024年7月31日，东莞市公安局交通警察支队清溪大队出

具《道路交通事故认定书》，认定当事人事故责任如下：张剑辉负事故的全部责任，杨叔芳没有责任。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置得当。

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

事故直接原因是：当事人张剑辉驾驶载物超过核定载质量的机动车上路行驶时，没有按照操作规范安全、文明驾驶，对路面情况观察不够。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 2024 年 7 月 5 日和 7 月 16 日，东莞市公安局交通警察支队清溪大队分别抽取张剑辉、杨淑芳的血液送广东正航司法鉴定中心进行血中乙醇（酒精）含量检验，送检的张剑辉和杨淑芳血液均未检出乙醇成份。

2. 2024 年 7 月 16 日，东莞市公安局交通警察支队清溪大队委托广东正航司法鉴定中心对杨淑芳的尸体进行死亡原因鉴定，鉴定结果：被鉴定人杨淑芳符合交通事故暴力作用致全身多发骨折及胸腹盆部脏器损伤死亡。

3. 2024 年 7 月 31 日，东莞市公安局交通警察支队清溪大队对张剑辉的尿液进行现场毒品检测，检测结果：张剑辉的尿液未检出 06-单酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDM（3，4-

亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

4.2024年7月16日，经东莞市公安局交通警察支队清溪大队委托广东正航司法鉴定中心对杨淑芳的血液进行毒品检测，检测结果：杨淑芳的血液未检出06-单酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDM（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

5.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤BAS893号重型厢式货车的制动系统、灯光系统、转向系统进行检验鉴定。检验鉴定结果：粤BAS893号重型厢式货车的制动系统、转向系统性能均符合技术标准（合格），灯光系统性能不符合技术标准（不合格）。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队清溪大队

清溪交警大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车的检查，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、未按规定使用安全带等的突出违法行为的整治力度，2024年1月1日至2024年7月5日，共查处酒醉驾474宗，非机动车交通违法70510宗，重型货车违法1002宗，大货车超载行为47宗，重点违法687宗。同时，建

立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。按照“减量控大”工作要求，最大限度将警力摆上路面，切实加强辖区道路巡查力度，尤其是夜间的巡逻管控力度，每小时不少于一次全线巡查。同时要求大中队领导白天及晚上分时段带队加强辖区巡逻力度，不断强化巡逻防控工作，加大路面见警率和管事率以及对交通违法行为的打击力度。

（二）东莞市交通运输局清溪分局

清溪交通运输分局以“守牢安全底线”为工作主线，坚持“打、疏、防”三位一体，结合安全生产治本攻坚三年行动工作部署，完善制定常态化执法机制，构建跨区域、跨部门、市镇联合执法机制，积极开展市镇两级联合执法、全市统一行动、错时执法、高速路口定点执法等常态化执法工作。2024年1月1日至7月5日期间，清溪交通运输分局共出动执法人员872人次，开展各类执法行动共108次，查处各类交通运输违法违规案件234宗，其中运政案件76宗，路政案件158宗；联合公安交警查处超限超载车辆153辆次，共监督卸货1491.095吨，非税收罚款共317492.79元。依托银屏路、清樟路治超非现场执法监测点，24小时不间断对途经货车进行监管，严格查处超限超载车辆，同时依据监测信息数据，加强安全形势分析，不断提高执法监察效能和治超工作水平。2024年1月1日至7月5日期间，银屏路、清樟路治超非现场执法系统共检测货车346669辆次，办理非现

场执法案件90宗，处罚金额约10.85万元。

（三）深圳市交通运输局龙岗管理局

深圳市交通运输局龙岗管理局在2024年组织召开8期安全生产形势专题分析会，3次货运行业防范重特大安全事故暨安全警示教育会议，督促企业落实安全生产主体责任，出动检查人员1635人次，检查货运企业649家次，发现安全隐患1652个，共处罚款70.3万元。重点抓好路口右转专项整治、重点路口交通秩序维护、交通设施整治、重型货车交通安全宣传四大行动，查扣车辆3955辆。运用“龙岗交通运输安全教育云课堂”在线小程序开展从业人员安全意识和安全技能培训，已注册货运企业从业人员19521人，共培训17348人次。共组织现场警示约谈会议213场次，5188家次企业参会。开展道路货运领域“两类管理人员”考核工作，共完成“两类管理人员”考核持证货运企业1072家。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

张剑辉，负事故的全部责任，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[6]之规定，涉嫌交通肇事罪。清溪交警大队于2024年7月31日以涉嫌交通肇事罪对张剑辉立案处理，并于当日对其办理刑事拘留。

（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议

[6] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

1. 深圳市源顺通投资发展有限公司，作为涉事车辆的所属单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款的规定[7]，建议由属地交通运输部门依法对其进行处理。

2.东莞市清溪溢铭货物运输服务部，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十一条第二款的规定，违反了《广东省道路运输条例》第四十一条第二款第（二）项的规定[8]，建议由交通运输部门依法对其进行处理。

3. 东莞现代纸品印刷有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]的规定，建议由应急管理部门对其依法处理。

（三）其他处理建议

1.建议东莞市清溪镇交通运输部门和交警部门进一步完善工作机制，加强道路安全驾驶行为宣传工作，加强路面查处力度，加强对货车超限超载等违法行为的查处。

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会，信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会通报。

[8] 《广东省道路运输条例》第四十一条第二款第（二）项：客（货）运相关服务包括客（货）运信息服务、客票代理、货运配载(代理)、搬运装卸、货运仓储等。客（货）运相关服务经营者不得有下列行为：（二）为无证照或者证照不全者提供装配、代理服务。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.建议函告深圳市龙岗区交通运输部门加强属地运输企业监管工作，要求企业落实安全生产主体责任，加强对从业人员的道路运输安全教育培训，强化对下属车辆和驾驶人员的安全管理。

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事司机未按操作规范文明驾驶、安全驾驶。交通部门要督促相关企业切实履行企业安全生产主体责任，完善相关制度，加强属地货运车辆的盲区雷达和影像安装工作，加强对从业人员的安全教育培训力度，压实安全生产管理监管责任，避免此类事故再次发生。

七、事故防范和整改措施

各相关部门和单位，要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）加强非机动车、货车司机交通安全宣传教育。公安交警部门要定期举办培训班，组织非机动车和货车司机参加交通安全知识培训班，邀请交警或专业讲师授课，讲解交通法规、安全驾驶技巧及事故案例分析。利用媒体宣传，通过电视、广播、网络、社交媒体等多种渠道，发布交通安全宣传信息，提高公众关注度。制作宣传材料，设计并分发交通安全手册、海报、宣传单

等，内容涵盖交通法规、安全驾驶提示等，便于司机随时查阅。

（二）健全道路安全隐患排查治理制度。建立隐患排查和治理机制，定期组织专业人员对道路进行安全隐患排查，确保不留死角。及时通报整改，对排查出的安全隐患，立即通报给相关养护部门，并明确整改期限和要求。跟踪整改进度，建立隐患整改跟踪机制，定期检查整改进度，确保隐患得到及时消除。深入分析原因，对隐患形成的时间、原因进行深入分析，总结经验教训，为今后的工作提供参考。明确责任追究，对因工作不力导致隐患未能及时消除的责任部门和个人进行严肃处理，以儆效尤。

（三）加大路面违法行为查处及巡逻管控力度。增加警力投入，在重点路段、时段增加警力投入，提高路面见警率。利用科技手段，运用电子警察、视频监控等科技手段，对交通违法行为进行非现场查处。开展专项整治行动，针对酒驾、超速、超载等严重交通违法行为，定期开展专项整治行动。加强巡逻管控，加大巡逻力度，对发现的交通违法行为及时纠正并依法处理。提高执法效率，优化执法流程，提高执法效率，确保违法行为得到及时有效查处。